

26-5-2023

La sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quinta) n. 05217/2023, pubblicata il 26 maggio 2023, riguarda un contenzioso tra il Comune di Latina e il Consorzio di cooperative sociali Parsifal in merito a una procedura di co-progettazione di servizi sociali nel Distretto "Latina 2".

Sintesi della decisione:

1. Oggetto della controversia:

- Il Comune di Latina ha pubblicato un avviso per individuare un partner per la co-progettazione e gestione di servizi sociali (es. segretariato sociale, punto unico di accesso, mediazione familiare, pronto intervento sociale).
- La selezione ha visto come partecipanti il Consorzio Parsifal e la Cooperativa Ninfea.
- Ninfea è stata scelta come ente attuatore con determinazione dirigenziale del 29 novembre 2021.
- Parsifal ha impugnato la decisione dinanzi al TAR Lazio, contestando la violazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore (CTS) per mancata co-programmazione e co-progettazione, e dell'art. 56 CTS per la non gratuità del servizio affidato.

2. Decisione del TAR Lazio:

- Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso di Parsifal, rilevando che il Comune aveva violato l'art. 56 CTS perché prevedeva un rimborso dei costi indiretti del 14,55% senza una rendicontazione dettagliata, configurando una forma di remunerazione forfettaria non ammessa.

3. Appello del Comune di Latina:

- Il Comune ha sostenuto che l'art. 56 CTS, che impone la gratuità e il solo rimborso delle spese documentate, non fosse applicabile in un caso di co-progettazione (art. 55 CTS), in cui possono essere previsti oneri economici.
- Ha inoltre affermato che il rimborso dei costi indiretti era comunque subordinato alla rendicontazione.

4. Decisione del Consiglio di Stato:

- **Rigetto dell'appello del Comune:** confermando che il rimborso forfettario dei costi indiretti viola l'art. 56 CTS, in quanto privo di una correlazione con spese effettivamente sostenute e documentate.
- **Accoglimento dell'appello incidentale di Parsifal:** riconoscendo che la procedura non ha rispettato l'art. 55 CTS, perché il Comune di Latina non ha realmente attuato una fase di co-progettazione, ma ha definito in anticipo i dettagli del servizio, riducendo la procedura a un affidamento di un servizio già predefinito, in violazione della normativa.

5. Esito finale:

- La sentenza del TAR viene riformata in parte: viene riconosciuta non solo la violazione dell'art. 56 CTS (rimborso forfettario illegittimo), ma anche quella dell'art. 55 CTS (assenza di una vera co-progettazione).
- La controversia è sostanzialmente ricondotta a un caso di affidamento di un servizio sociale, anziché a una legittima procedura di co-progettazione.
- Spese compensate tra le parti per la complessità e la novità delle questioni trattate.

Implicazioni:

Questa sentenza rafforza l'idea che la co-progettazione, per essere legittima, deve:

- Coinvolgere effettivamente gli enti del Terzo Settore nella fase di programmazione e progettazione.
- Non configurarsi come un affidamento di un servizio predefinito con caratteristiche simili a un appalto.
- Rispettare la disciplina sui rimborsi spese, escludendo forme di remunerazione forfettaria non documentata.